

1502894-63.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2343287/2021 - DEL.POL.CAJAMAR, 22000410 - DEL.POL.CAJAMAR, 2174/21/401 - DEL.POL.CAJAMAR, 2343287 - DEL.POL.CAJAMAR

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502894-63.2021.8.26.0542 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502894-63.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2343287/2021 - DEL.POL.CAJAMAR, 22000410 - DEL.POL.CAJAMAR, 2174/21/401 - DEL.POL.CAJAMAR, 2343287 - DEL.POL.CAJAMAR

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu e Averiguado:

KAUÃ FELIPE ALVES SOUSA e outros

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de KAUÃ FELIPE ALVES SOUSA, devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que, no dia 15 de dezembro de 2021, por volta das 17h05min, na Estrada Flávio Beneducci, sentido Cajamar, entre

as cidades de Santana de Parnaíba e Cajamar, o réu, previamente ajustado com outros indivíduos não identificados, agindo com unidade de propósitos e de desígnios, concorreu para a subtração, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, de 01 (um) veículo Jeep/Renegade placa RNF4G08, em posse da vítima Clory Pacheco dos Santos, idoso com 62 anos à época dos fatos.

1.1.) Consta, também, da denúncia que, em local desconhecido, nas proximidades desta urbe, entre os dias 15 e 16 de dezembro de 2021, o réu, previamente ajustado com outros indivíduos não identificados, agindo com unidade de propósitos e de desígnios, mediante restrição da liberdade da vítima, condição necessária para a obtenção da vantagem econômica, concorreu para o constrangimento da vítima Clory Pacheco dos Santos, idoso com 62 anos à época dos fatos, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, a fornecer suas senhas bancárias e a tirar uma selfie segurando sua CNH.

1.2.) Consta da denúncia, por fim, que, em datas incertas, no ano de 2021, nas cidades da região desta Comarca, o réu associou-se a pelo menos mais cinco indivíduos ainda não totalmente identificados, para o fim específico de cometer crimes.

1.3.) Segundo a peça acusatória, no ano dos fatos, KAUÃ associou-se a pelo menos mais cinco indivíduos com o fim de praticar crimes contra o patrimônio.

1.4.) Na data do ocorrido, indivíduos não identificados a bordo de um veículo Fiat/Uno, cor branca, placa CHV 9322, abordaram o veículo da vítima Jeep/Renegade placa RNF4G08 no local dos fatos e, com armas de fogo em punho, adentraram no veículo da vítima, assumindo a direção e colocando-a no banco traseiro com um casaco na cabeça, restringindo sua liberdade durante o trajeto.

1.5.) Durante o deslocamento, os ladravazes manobram o veículo da vítima e acabaram por colidi-lo, momento no qual o veículo foi parado e desembarcaram a vítima, ficando com dois indivíduos no local que se tratava de uma mata.

1.6.) Após cerca de 1h30, houve a chegada de um veículo Renault Logan de dados desconhecidos, no qual os indivíduos e a vítima embarcaram, sendo deixados em um barraco de madeira por 1h30 e, após, foram novamente transportados, agora para uma casa de alvenaria na qual pernoveram, havendo revezamento de 3 homens para vigiar a vítima.

1.7.) No período da manhã do dia seguinte (dia 16 de dezembro de 2021), os agentes passaram a colocar a arma na cabeça da vítima e ameaçar de atirar nas mãos dela exigindo que ela fornecesse a senha de 5 contas bancárias (CAIXA (AG1600, cc 2727-0), BRADESCO (AG 3642 cc 6914-0), SANTANDER (AG 2014 cc 01001020-3) - PF, CAIXA E BRADESCO - PJ), bem como que tirasse uma selfie com sua CNH, o que foi feito.

1.8.) Com as senhas obtidas, KAUÃ e os demais agentes tiveram acesso às contas bancárias da vítima, sendo realizadas diversas operações que totalizaram o valor de R\$ 36.031,10 (trinta e seis mil trinta e um reais e dez centavos), sendo: 1) transferência às 8 horas e 34 minutos no valor de R\$7.300,00 (sete mil e trezentos reais), cuja conta de recebimento é de KAUÃ FELIPE ALVES SOUZA, RG 39180111, CPF 363.281.408-27; 2) transferência às 9 horas e 28 minutos no valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais), depositado na conta de ELLEN CAROLINE DE SOUZA SAMPAIO, RG 49.137.527-X; 3) transferência às 10 horas e 6 minutos, no valor de R\$ 4.130,00 (quatro mil cento e trinta reais) na conta de PABLO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, RG 57.320.514-0; 4) transferência às 11 horas e 21 minutos, no valor de R\$9.000,00 (nove mil reais) em conta de titularidade de HELEN NATASHA RIBEIRO ARAÚJO, RG 38.907.264-3; 5) compra no valor de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais); 6) PIX no valor de R\$10.500 (dez mil e quinhentos reais) em uma conta não identificada; e

7) duas compras que somadas dão o valor de R\$101,10 (cento e um reais e dez centavos).

1.9.) As operações acima foram identificadas pelo filho da vítima que estranhou o desaparecimento da vítima e passou a procurá-la, logrando êxito em avistar o veículo da vítima nesta urbe, mas o perdeu de vista, sendo ele localizado no dia seguinte por funcionários da empresa na qual a vítima trabalha.

1.10.) Por volta das 15 horas do dia 16 de dezembro de 2021 a vítima embarcou no veículo Renault Logan e, após 30 minutos, foi deixada na Estrada Lourenço Salvador nesta urbe, sendo socorrida por um popular que a levou até a base da GCM que o encaminhou até a PM e à polícia civil.

1.11.) Após informações prestadas pela vítima e seu filho, a PM intensificou o patrulhamento nas imediações dos fatos e avistou um veículo VW Voyage placa CQD4E76 no qual o passageiro demonstrou nervosismo, razão pela qual realizaram a abordagem e identificaram o indivíduo como KAUÃ FELIPE ALVES SOUSA, o qual confessou informalmente fazer parte da associação criminosa que praticou o delito em investigação, sendo preso em flagrante.

1.12.) Estaria, portanto, o réu, incurso nos artigos 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I e 158, §§ 1º e 3º, estes cumulados com o artigo 29; e 288, parágrafo único; todos cumulados com o artigo 61, II, "c" e "h", todos na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

2.) Consta do inquérito policial o auto de prisão em flagrante (fls.09/10), o boletim de ocorrência (fls.25/32) e os autos de exibição e apreensão (fls.33/36).

2.1.) Ainda, foram juntados o laudo de levantamento do local do crime e coleta de vestígio em veículo, bem como o laudo do celular apreendido (fls.146/160 e 290/297).

3.) Recebida liminarmente a denúncia (fls.144/145), o réu foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 190/204), mas, a decisão de fls. 224/226 manteve o recebimento da denúncia.

4.) Em instrução, foram ouvidas as vítimas, sete testemunhas arroladas pelas partes e uma pela defesa (fls.272/278 e 305).

5.) Interrogado, o réu negou a prática delitiva aduzindo que durante os fatos estava trabalhando, tendo emprestado sua conta ao Roberto, acreditando que este utilizaria para fazer pagamento de alguns serviços, como já tinha feito anteriormente, pois, Roberto lhe disse que sua conta estava com saldo negativo razão pela qual não poderia receber o numerário. No dia seguinte, a quantia mencionada na denúncia foi depositada na sua conta, tendo Roberto passado no seu trabalho para pegar o dinheiro com ele. Ainda, acrescentou ter sacado e entregado o dinheiro ao Roberto não ficando com qualquer quantia, também não lhe foi prometido nenhum valor pelo uso da conta (fls.305).

6.) Vieram alegações finais por memoriais, nas quais o autor pugnou pela improcedência da ação pela fragilidade do conjunto probatório, inexistindo provas de que o réu tenha concorrido para a infração penal (fls. 314/323).

6.1.) O réu também pugnou pela absolvição em razão da fragilidade do conjunto probatório (fls.327/331).

Eis o sucinto relatório.

FUNDAMENTO.

7.) A ação é improcedente.

8.) Quando do início da ação, havia fortes indícios de que o réu teria praticado o delito declinado na exordial.

8.1.) Ocorre que, encerrada a instrução, a prova produzida nos autos levanta dúvidas se o réu tenha participado dos crimes indicados na exordial, não obstante tenha sido favorecido por uma das transferências oriundas da conta bancária da vítima. Vejamos.

8.2.) A vítima, ouvida às fls.272, relatou que estava se deslocando da empresa para sua casa, quando foi interceptado por três homens de capuz não se recordando de suas feições, os quais estavam haviam saído de um UNO de cor branca, tendo um permanecido no veículo enquanto os demais lhe apontaram uma arma, obrigando-o a descer do seu veículo cobrindo seu rosto com seu casaco, colocando-o no banco traseiro. Um dos algozes permaneceu no banco traseiro com ele apontando-lhe a arma. Em seguida, deram algumas voltas de carro e estacionaram num mato próximo a sua empresa por alguns minutos. Posteriormente, apareceu um veículo Renault Logan de cor prata, sendo ele transferido para este veículo. Ele foi levado para um barraco no alto de um morro, onde permaneceram por algumas horas, até que se dirigiram ao cativeiro definitivo, onde estavam outras pessoas, permanecendo neste local até às 16h do dia seguinte. Ao total, ficou em poder dos agentes por aproximadamente 22h, período em que eles permaneceram armados. Durante a noite, ele foi colocado num tapete, enquanto os algozes lhe perguntavam as senhas dos telefones e das contas bancárias, sendo estas repassadas. Ao amanhecer, os agentes lhe disseram ele seria liberado após o início do expediente bancário. Eles transferiram o numerário de suas contas para uma conta aberta por eles no Nubank em seu nome com a selfie que o forçaram a tirar; em seguida, disseminaram o dinheiro para outras contas, amargando um prejuízo aproximado de R\$ 60.000,00, além da franquia do seguro do veículo que era locado. Ainda, relatou que foi embarcado no Logan prata e lhe entregaram os cartões e tokens bancários, sendo liberado no posto da guarda municipal na divisa de Santana de Parnaíba com Cajamar. Por fim, acrescentou que não conseguiu identificar os agentes.

8.3.) Adriano, policial militar, ouvido às fls.273, aduziu que foram acionados para atender uma ocorrência de sequestro sendo passado os dados da vítima e de seu veículo, sendo o automóvel localizado durante a manhã do dia seguinte numa mata. O filho da vítima informou que foram realizadas movimentações na conta bancária de seu genitor, inclusive com o local dos saques, sendo um deles efetuado pelo réu. Por fim, a vítima foi liberada na divisa de Santana de Parnaíba com Cajamar. Nesta toada temos o depoimento de Eneias e Leandro, também policiais militares, ouvidos às fls. 274 e 276, tendo Leandro acrescentado que, quando da prisão, o réu informou que havia emprestado sua conta bancária a um conhecido.

8.4.) Adenilson, policial civil, ouvido às fls. 275, declarou que na maioria das vezes, o próprio favorecido das transações efetuava os saques, sendo o réu um desses favorecidos.

8.5.) Karine, namorada do réu, ouvida às fls.277, relatou que estava com o réu na padaria de sua irmã e, ao ingressarem no Uber chamado por ela, foram abordados pelos policiais. Aduziu desconhecer Roberto.

8.6.) Matheus, ouvido às fls. 278, relatou ser filho da vítima, tendo sua genitora lhe avisado que seu pai estava desaparecido. Disse ter estranhado a vítima não retornar as ligações e mensagens, embora estivesse on-line no Whatsapp. Enquanto procurava pela vítima em direção à Jundiáí, localizou o veículo desta e um Uno de cor branca, sendo tais fatos informados à polícia militar e à locadora do veículo da vítima. Por volta das 22h, sua genitora começou a acompanhar as transações bancárias na conta do ofendido, repassando-lhe os prints das transações, tendo,

inclusive, uma fotografia do réu, os quais foram encaminhados aos policiais. Posteriormente, seu genitor foi localizado no dia seguinte por volta das 16h do dia seguinte.

8.7.) Roberto Ilker, ouvido às fls. 306, aduziu que não tinha conhecimento dos fatos criminosos, tendo emprestado a conta do réu a um conhecido, vulgo Pirituba, pois a sua conta estava com saldo negativo. O réu sacou o dinheiro e o entregou a um motorista de Uber. Pirituba havia lhe prometido 5% do valor depositado, tendo este lhe dito apenas que era um dinheiro que precisava sacar, não informando a origem do numerário.

9.) Com efeito, do contexto apresentado há provas do fato criminoso descrito na inicial acusatória. Contudo, os depoimentos colhidos em juízo revelaram que a contribuição do réu se limitou ao empréstimo de sua conta bancária sem ligação com o roubo e o sequestro sofridos pela vítima.

9.1.) Destarte, inexistindo prova de ter o réu concorrido para a infração penal, de rigor a sua absolvição.

Decido.

10.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor e o faço para ABSOLVER KAUÃ FELIPE ALVES SOUZA da conduta criminosa que lhe é imputada pela denúncia nos termos do artigo 386, V, do Código de Processo Penal.

11.) Expeça-se com urgência alvará de soltura clausulado.

12.) Transitado em julgado, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA